

ระเบียบคณะกรรมการธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์

ว่าด้วย การสอบหาข้อเท็จจริง การวินิจฉัยของนายทะเบียน และอัตราค่าจ้างเงินทดแทน

พ.ศ. ๒๕๕๓

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๒ (๖) และ (๗) มาตรา ๔๐ และมาตรา ๔๑ แห่งพระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. ๒๕๕๑ อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๕ ประกอบกับมาตรา ๓๓ และมาตรา ๔๓ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย คณะกรรมการธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์จึงวางระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้

หมวด ๑

บททั่วไป

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบคณะกรรมการธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ว่าด้วย การสอบหาข้อเท็จจริง การวินิจฉัยของนายทะเบียน และอัตราค่าจ้างเงินทดแทน พ.ศ. ๒๕๕๓”

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ข้อ ๓ ในระเบียบนี้

“ผู้ร้องเรียน” หมายความว่า นักท่องเที่ยว ที่ได้รับความเสียหายตามมาตรา ๔๐ แห่งพระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. ๒๕๕๑ หรือบุคคลใดที่มีคำร้องเรียน

“คำร้องเรียน” หมายความว่า หนังสือหรือถ้อยคำของผู้ร้องเรียน หรือสิ่งอื่นใดที่ปรากฏต่อนายทะเบียนตามมาตรา ๔๐ แห่งพระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. ๒๕๕๑

ข้อ ๔ การแจ้งด้วยวาจา การแจ้งเป็นหนังสือโดยวิธีให้บุคคลนำไปส่ง หรือการแจ้งโดยวิธีส่งทางไปรษณีย์ตอบรับตามระเบียบนี้ ให้เป็นไปตามบทบัญญัติว่าด้วยการแจ้งตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๕

หมวด ๒

คำร้องเรียน

ข้อ ๕ ผู้ร้องเรียนจะมีคำร้องเรียนเป็นหนังสือหรือด้วยวิธีการอื่นใดก็ได้ เพื่อให้
นายทะเบียนทราบว่ามีข้อร้องเรียนได้รับความเสียหายจากการประกอบธุรกิจของผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยว

ข้อ ๖ เมื่อนายทะเบียนได้รับคำร้องเรียนแล้ว ให้นายทะเบียนดำเนินการสอบหา
ข้อเท็จจริงตามคำร้องเรียน และพิจารณาวินิจฉัยโดยเร็ว

การดำเนินการตามวรรคหนึ่งนายทะเบียนจะมอบหมายให้พนักงานเจ้าหน้าที่ดำเนินการ
แทนก็ได้

หมวด ๓

การสอบหาข้อเท็จจริง

ข้อ ๗ ในการสอบหาข้อเท็จจริง นายทะเบียนหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งนายทะเบียน
มอบหมายต้องตรวจสอบข้อเท็จจริง และรวบรวมพยานหลักฐานทั้งปวงที่เกี่ยวข้องจากการรับฟัง
พยานบุคคลหรือพยานผู้เชี่ยวชาญ การตรวจสอบเอกสาร วัตถุ หรือสถานที่

หนังสือ คำสั่ง บันทึกถ้อยคำ จำนวนการสอบหาข้อเท็จจริง รายงานผลการสอบหา
ข้อเท็จจริงหรือเอกสารใด ๆ ตามระเบียบนี้ ให้เป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและ
มัคคุเทศก์กลางกำหนด

ข้อ ๘ เมื่อมีคำร้องเรียน ให้นายทะเบียนหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งนายทะเบียน
มอบหมายดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงตามคำร้องเรียนโดยเร็ว หากพบว่าไม่มีมูลให้ยุติเรื่อง

ข้อ ๙ คำร้องเรียนที่มีมูล ให้แจ้งเป็นหนังสือต่อผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวที่ถูกร้องเรียน
เพื่อให้ถ้อยคำและจัดส่งเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับคำร้องเรียนภายในเวลาที่กำหนดแต่ต้องไม่เกิน
สิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง หากไม่มาให้ถ้อยคำหรือไม่จัดส่งเอกสารหลักฐานโดยไม่มีเหตุอันควร
ให้ถือว่า ไม่ประสงค์จะชี้แจงและแสดงพยานหลักฐาน

นายทะเบียนหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งนายทะเบียนมอบหมายอาจมีหนังสือแจ้งให้บุคคลใดที่เกี่ยวข้องมาให้ถ้อยคำหรือส่งเอกสารหลักฐานเพื่อประโยชน์ในการสอบหาข้อเท็จจริงด้วยก็ได้

ข้อ ๑๐ นายทะเบียนหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งนายทะเบียนมอบหมายอาจดำเนินการไต่ถามไต่สวนระหว่างนักทอ่งเกี่ยวกับผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวก่อนก็ได้

หากผู้กรณีตามวรรคหนึ่งยินยอมตามที่ไต่ถามไต่สวนไว้เป็นหลักฐานและยุติเรื่อง

ข้อ ๑๑ ในการสอบหาข้อเท็จจริงให้นายทะเบียนหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งนายทะเบียนมอบหมายแจ้งสิทธิดังต่อไปนี้ให้ผู้กรณีทราบ

(๑) สิทธิในการแต่งตั้งตัวแทน

(๒) สิทธิในการทราบข้อเท็จจริงอย่างเพียงพอ และได้แจ้งแสดงพยานหลักฐาน

(๓) สิทธิในการนำพยานหลักฐานหรือที่ปรึกษาเข้ามาในการสอบหาข้อเท็จจริงและวินิจฉัยของนายทะเบียน

(๔) สิทธิในการขอตรวจดูเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่เป็นเอกสารหลักฐานที่เป็นความลับ

(๕) สิทธิในการอุทธรณ์คำวินิจฉัยของนายทะเบียน

ข้อ ๑๒ ในกรณีที่พนักงานเจ้าหน้าที่ได้รับมอบหมายจากนายทะเบียนให้เป็นผู้สอบหาข้อเท็จจริง หากพนักงานเจ้าหน้าที่เห็นว่าพยานหลักฐานที่ได้สอบหาข้อเท็จจริงมาเพียงพอที่จะวินิจฉัยได้แล้ว ให้งดการสอบหาข้อเท็จจริง และสรุปสำนวนการสอบหาข้อเท็จจริงและทำความเห็นเสนอ นายทะเบียนต่อไป

ข้อ ๑๓ นายทะเบียนหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งนายทะเบียนมอบหมายอาจตรวจสอบและแสวงหาพยานหลักฐานและข้อเท็จจริงเพิ่มเติมได้ตามความเหมาะสม โดยรับฟังพยานบุคคล พยานเอกสาร พยานผู้เชี่ยวชาญ หรือพยานหลักฐานอื่นใดนอกเหนือจากพยานของผู้กรณีได้ตามสมควร

ข้อ ๑๔ ในการสอบหาข้อเท็จจริงให้พนักงานเจ้าหน้าที่เรียกพยานเข้ามาในที่สอบหาข้อเท็จจริงคราวละหนึ่งคน ห้ามพยานบุคคลอื่นซึ่งยังไม่ได้สอบหาข้อเท็จจริงอยู่ในที่สอบหาข้อเท็จจริง เว้นแต่เป็นล่ามหรือบุคคลที่ระเบียนนี้หรือกฎหมายกำหนดให้อยู่ในที่สอบหาข้อเท็จจริงได้

การสอบหาข้อเท็จจริงให้พนักงานเจ้าหน้าที่บันทึกถ้อยคำพยาน แล้วอ่านให้พยานฟังหรือจะให้พยานอ่านเองก็ได้ เมื่อพยานรับว่าถูกต้องแล้วให้พยานลงลายมือชื่อ พร้อมกับพนักงานเจ้าหน้าที่ที่มาสอบหาข้อเท็จจริงในวันนั้นลงลายมือชื่อ

การแก้ไขข้อความที่ได้บันทึกไว้แล้ว ให้ใช้วิธีขีดฆ่าหรือตอกเติม และให้พนักงานเจ้าหน้าที่ลงลายมือชื่อพร้อมกับพยานผู้ให้ถ้อยคำนั้นกำกับไว้ทุกแห่ง

ข้อ ๑๕ การนำพยานเอกสารหรือวัตถุมาใช้เป็นพยานหลักฐานในสำนวนการสอบหาข้อเท็จจริง ให้พนักงานเจ้าหน้าที่บันทึกถ้อยคำหมายเลขของเอกสารหรือวัตถุ และแยกบันทึกเป็นเอกสารของวัตถุของผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยว นักท่องเที่ยว และพยานที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งลงลายมือชื่อพนักงานเจ้าหน้าที่สอบหาข้อเท็จจริงและวันที่ยื่นเอกสารหรือวัตถุดังกล่าว

เอกสารที่ใช้เป็นพยานหลักฐานให้ใช้ต้นฉบับ เว้นแต่มีกฎหมายกำหนดให้รับฟังสำเนาได้

ถ้าต้นฉบับเอกสารสูญหาย ถูกทำลาย หรือไม่สามารถนำต้นฉบับมาใช้โดยประการอื่นใด จะใช้สำเนาหรือพยานบุคคลที่เชื่อถือได้มาให้การรับรองเอกสารดังกล่าวก็ได้

ข้อ ๑๖ เมื่อนายทะเบียนหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งนายทะเบียนมอบหมายได้ทำการสอบหาข้อเท็จจริงเสร็จแล้วให้สรุปผลการสอบหาข้อเท็จจริง และให้นายทะเบียนพิจารณาวินิจฉัยโดยเร็ว

หมวด ๔

การวินิจฉัย

ข้อ ๑๗ เมื่อนายทะเบียนได้รับสำนวนการสอบหาข้อเท็จจริง ให้นายทะเบียนวินิจฉัยสั่งการด้วยความเป็นธรรม และให้มีอำนาจตรวจสอบพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ในกรณีที่เห็นสมควรจะให้บุคคลใดส่งพยานหลักฐาน หรือมาให้ถ้อยคำเพื่อประกอบการพิจารณาเพิ่มเติมก็ได้

ข้อ ๑๘ ในกรณีที่นายทะเบียนพิจารณาพยานหลักฐานแล้ววินิจฉัยว่านักท่องเที่ยวได้รับความเสียหายจริงจากการที่ผู้ประกอบการธุรกิจนำเที่ยวไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงเกี่ยวกับธุรกิจนำเที่ยวหรือตามที่ได้โฆษณาหรือชี้ชวนไว้ หรือตามพระราชบัญญัตินี้ ให้นายทะเบียนกำหนดอัตราการจ่ายเงินชดเชยความเสียหายดังกล่าวตามจำนวนที่สามารถคำนวณเป็นเงินได้ เพื่อชดเชยให้แก่นักท่องเที่ยวจากกองทุนแต่ไม่เกินหลักประกันของผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวที่ก่อให้เกิดความเสียหายซึ่งได้วางไว้

ตามมาตรา ๑๘ แห่งพระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. ๒๕๕๑ ทั้งนี้ การจ่ายเงิน
ชดเชยจะดำเนินการได้ต่อเมื่อเรื่องร้องเรียนเป็นอันยุติ

ในกรณีที่นายทะเบียนพิจารณาพยานหลักฐานแล้ววินิจฉัยว่านักท่องเที่ยวไม่ได้รับความ
เสียหายจริง ให้นายทะเบียนรีบแจ้งให้นักท่องเที่ยวผู้นั้นทราบโดยเร็ว

ข้อ ๑๕ การจ่ายเงินต้องมีหลักฐานตามระเบียบของทางราชการไว้

หมวด ๕

การฟ้องผัน

ข้อ ๒๐ ในกรณีที่ผู้ประกอบการธุรกิจนำเที่ยวอุทธรณ์คำวินิจฉัยให้ชดเชยค่าเสียหายแก่
นักท่องเที่ยวของนายทะเบียน ให้นายทะเบียนเสนอคณะกรรมการพิจารณาฟ้องผันตามมาตรา ๔๓
วรรคสี่แห่งพระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. ๒๕๕๑ ไว้ก่อนจนกว่าจะวินิจฉัย
อุทธรณ์แล้วเสร็จ

ข้อ ๒๑ ในกรณีที่นายทะเบียนสั่งจ่ายเงินจากกองทุนให้นักท่องเที่ยวไปแล้ว ปรากฏผล
พิจารณาอุทธรณ์ว่าผู้ประกอบการธุรกิจนำเที่ยวไม่มีความผิด ให้มีหนังสือเรียกเงินคืนจากนักท่องเที่ยว
ภายในระยะเวลาที่นายทะเบียนกำหนด หากไม่คืนภายในระยะเวลาที่กำหนด ให้สำนักงานพัฒนา
การท่องเที่ยวดำเนินการตามกฎหมายต่อไป

ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๓

ศศิธารา พิชัยชาญณรงค์

ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

ประธานกรรมการธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์